

Exp.Nº: 240029

Fecha: 07/08/2026

INFORME JURÍDICO, OBISPADO DE LINARES PARROQUIA SAN AMBROSIO CHANCO .

REGIÓN DEL MAULE, 07 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No....

- 1.- Resultado del Análisis Jurídico Si es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.
- 2.- El solicitante es OBISPADO DE LINARES PARROQUIA SAN AMBROSIO DE CHANCO, RUT Nº 81.513.303-K.
- 3.- Según se ha comprobado con las diligencias e Informe Técnico, la solicitud de regularización se refiere a un inmueble Personal, Rural, ubicado en CEMENTERIO PARROQUIAL SECTOR 1 CAMINO PUBLICO A CHANCO CAUQUENES POR MOLCO RUTA M-500, Comuna de Chanco, Provincia de Cauquenes, Región del Maule con una superficie aproximada de 2.121,32 mt2.

Se encuentra amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 241-18, con un Avalúo Fiscal Total de \$128.482.557.- y con Avalúo Fiscal Proporcional de \$40.378.166.-

- El Título de dominio que ampara el inmueble rola a Fojas 421 Vuelta, Nº 495 de 2018, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chanco

- El Título ampara en forma parcial, el inmueble objeto de regularización, el cual no cuenta con Inscripción Conservatoria.

Luego, se trata de un inmueble de propiedad rural que no se encuentra en alguna de las situaciones descritas en los incisos 1º y 2º del artículo 8º del citado Decreto Ley, siendo en un principio procedente la regularización de la propiedad particular de acuerdo al procedimiento establecido en el Decreto Ley Nº 2695/79 y en su reglamento.

4.- De los Antecedentes de la Posesión invocada que constan en el expediente aparece que el solicitante posee el inmueble según se pasa a explicar:

a.- DONACIÓN. - El origen de la posesión se sustenta en una donación material realizada por la Sucesión Verdugo Verdugo a favor de la Parroquia San Ambrosio de Chanco, según consta en copia de oficio eclesiástico de fecha 9 de julio de 1973. En dicho instrumento, el entonces Cura Párroco informa al Obispo Diocesano la aceptación de un retazo de terreno destinado al ensanche del Cementerio Parroquial. Este documento, que cuenta con una data superior a 50 años, constituye un "título aparente" en los términos del Artículo 3º inciso segundo del D.L. Nº 2.695, al ser un antecedente escrito que hace presumible la continuidad de la posesión y la voluntad de traslación del dominio para un fin comunitario. El solicitante acredita una posesión material, continua y exclusiva que se extiende por 53 años (1973-2026), superando ampliamente el plazo de cinco años exigido por el Artículo 2º Nº 1 del D.L. Nº 2.695, esta temporalidad se ve reforzada por la exhibición notarial del Libro de Defunciones de 1820-1843 y antecedentes de inscripciones previas de mayor extensión que rolan a Fojas 421 Vuelta, Nº 495 de 2018, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chanco, específicamente Contrato de Compraventa celebrada con Jorge de la Cruz Cancino Gonzalez, que rola a Repertorio 582 del año 2018, de la Notaría Pública de don Nicolas Constenla Novoa, donde que permiten establecer un tracto histórico y material indubitado sobre el uso del suelo propias de un campo santo. La posesión se manifiesta mediante hechos positivos de aquellos a que solo da derecho el dominio, según el Artículo 925 del Código Civil. Específicamente, consta en el expediente la realización de trabajos de cierre perimetral definitivo, la construcción de nichos y la mantención permanente del recinto, actividades que fueron autorizadas y planificadas desde el inicio de la ocupación.

b.- De acuerdo a las declaraciones acompañadas, el solicitante tiene la posesión material exclusiva y continúa sin violencia ni clandestinidad por 53 años.

c.- La posesión, la ejerce el solicitante por sí mismo.

d.- No existe en contra del solicitante juicio pendiente en que se discuta el dominio o la posesión de la propiedad.

e.- El solicitante reúne en principio los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto Ley N° 2695/79.

5.- Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. N°2695:

Conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión de la propiedad particular no se podrá obtener a través de procedimientos establecidos en otras leyes, lo cual, resulta difícil u oneroso de realizar, por cuanto los mecanismos legales contemplados en la legislación general, no satisfacen las necesidades del solicitante, siendo aplicable al caso en particular, el procedimiento administrativo contenido en el D.L. 2695/79 de acuerdo a lo establecido específicamente en el Artículo 1º, 2º, 4º, 10º del citado Decreto Ley, y demás normas legales aplicables al caso en concreto.

Observaciones:

- Este Servicio da cuenta de 2 expedientes relacionados a la propiedad: 240027 y 240028.

- En conformidad a instrucciones impartidas por Circular N°3 de fecha 21 de noviembre de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, según su documentación acompañada, y a fin de evitar la afectación de terceros que pudieran tener derechos sobre el inmueble a regularizar, se debe realizar notificación al a la heredera de don JORGE DE LA CRUZ CANCINO GONZÁLEZ, doña PAULINA DEL CARMEN CANCINO GONZÁLEZ, C.I. N° 15.147.264-8, domiciliada en calle Delfín Muñoz, Comuna de Cabrero, Región del Bio Bio.

- Asimismo, se pide dejar constancia de la existencia o no de cercado y separación total de los predios colindantes, como también si el solicitante ha efectuado o no en el predio, actos positivos que prueben la posesión del suelo, de los que trata el artículo 4º inc.1º del D.L. N°2695/79, ello en relación con el artículo 925 del Código Civil; y

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley N° 2695/79 y en su reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 541, de 1996, y sus modificaciones, por lo que corresponde dar curso progresivo al procedimiento contemplado en la normativa citada.